



Befangenheit und Ausstandsgründe

bei Mitgliedern des Preisgerichts oder Beurteilungsgremiums sowie Teilnehmenden von Planungs-, Gesamtleistungswettbewerben oder Studienaufträgen

**schweizerischer
ingenieur- und
architektenverein**

**société suisse
des ingénieurs
et des architectes**

**società svizzera
degli ingegneri
e degli architetti**

**swiss society
of engineers
and architects**

**Wegleitung der SIA Kommission
für Architektur- und Ingenieurwettbewerbe**

März 2008

Inhalt

- 1. Einleitung**
- 2. Grundsatz für die Verantwortlichkeit**
- 3. Verantwortung der Teilnehmenden**
- 4. Verantwortung der Mitglieder des Preisgerichts**
- 5. Nicht objektiv fassbare Ausstandsgründe**
- 6. Generelle Empfehlung**

In der Arbeitsgruppe „Interessenkonflikte“ haben mitgearbeitet:

- Regina Gonthier, Architektin, Bern
- Gundula Zach, Architektin, Zürich
- Renate Haueter, Architektin, GS SIA Zürich
- Marco Graber, Architekt, Zürich
- Bruno Trinkler, Architekt, Basel

Bezugsquellen:

www.sia.ch

SIA-Kommission für Architektur- und Ingenieurwettbewerbe

Selnaustrasse 16, Postfach, 8027 Zürich

Tel. 044 283 15 45, Fax 044 283 15 16, E-Mail contact@sia.ch

1.**Einleitung**

Die Ordnung für Architektur- und Ingenieurwettbewerbe, SIA 142, enthält in Artikel 12.2 Regeln zur Frage nicht zulässiger Verbindungen zwischen Auftraggeberin, Mitgliedern des Preisgerichts und Teilnehmenden, d.h. zum Themenkreis Interessenkonflikte, Befangenheit und Ausstandsgründe.

Wenn ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen einem Mitglied des Preisgerichts (Preisrichter oder Experte) und einem Wettbewerbsteilnehmenden besteht, verweist die Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Dezember 1995 auf die für das Bundesgericht geltenden Regelungen im Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege. Danach muss ein Mitglied des Preisgerichts in den Ausstand treten, wenn mit einem Teilnehmenden ein Ausstandsgrund besteht.

Gemäss Ordnung SIA 142, Art. 12.2, ist es demgegenüber Pflicht des Teilnehmenden, Ausstandsgründe zu respektieren und auf die Teilnahme zu verzichten.

Dieser Widerspruch wurde bei der Erarbeitung der Ordnung SIA 142 diskutiert und in Kauf genommen, weil die Regelungen aus der Rechtspflege für Planungswettbewerbe nicht praktikabel sind. Anders als bei einem Gerichtsfall, wo die angeklagte Person gesetzt ist und die Zusammensetzung des Gerichtes darauf abgestimmt werden muss, entscheidet der Teilnehmende in Kenntnis der Zusammensetzung des Preisgerichtes frei über seine Teilnahme. Wenn das Bundesrechtspflegegesetz anzuwenden wäre, könnte jedes Preisgericht, auch wenn mehrere Ersatzpreisrichter bestimmt worden sind, gesprengt werden.

In seiner Eingabe zur Revision von BoeB und VoeB hat der SIA gefordert, dass für diese Frage eine für die Planungswettbewerbe praktikable Lösung gefunden werden muss. Vorderhand bestehen jedoch in der Ordnung SIA 142 und in den submissionsrechtlichen Vorgaben in diesem Punkt unterschiedliche Regelungen.

In der Zwischenzeit sind die Regelungen der Ordnung SIA 142 gemäss Art 12.2 anzuwenden, in denen Interessenskonflikte, Befangenheit und Ausstandsgründe zwischen Mitgliedern des Preisgerichts (Auslober, Preisrichter und Experten) und Teilnehmern umschrieben sind. Es werden dabei die mehr oder weniger objektiv beschreibbaren Beziehungen erfasst. Beim „Abhängigkeits- oder Zusammengehörigkeitsverhältnis“ zum Beispiel beschränkt sich die Ordnung auf die berufliche Situation. Die Frage der persönlichen, freundschaftlichen Beziehung ist nicht erwähnt.

Diese Wegleitung erläutert und interpretiert die objektiv fassbaren Ausstandsgründe und greift zudem das heikle Thema der freundschaftlichen Beziehung auf, auch wenn es als Ausstandsgrund objektiv kaum umschrieben werden kann.

In einem kleinen Raum, wie ihn die Schweizer Wettbewerbsszene, aber auch der europäische Raum darstellt, sind solche Situationen eine häufig vorkommende Realität. Der Kreis kompetenter Fachleute ist nicht unendlich gross - man kennt sich und hat miteinander zu tun. Wer die Mitarbeit in einem Preisgericht annimmt, muss fähig sein, damit umzugehen und zu wissen, ob er die Beurteilungsarbeit auf fachlicher, neutraler Basis leisten kann, ob er zur erforderlichen Objektivität in der Beurteilung fähig ist. Jeder Juror und jede Jurorin muss sich bewusst sein, dass unlauteres Verhalten dem Wettbewerbswesen schadet und hier ein strenger Massstab anzulegen ist. Der Vorwurf der Seilschaft, der die gegenseitige Begünstigung meint, ist rasch zur Stelle.

Mit der Art und Weise der Durchführung eines Wettbewerbes kann die Objektivität der Entscheidungsfindung gefördert werden. Ein pluralistisch zusammengesetztes Preisgericht führt, trotz allfälligen Vorlieben einzelner Preisrichter, in der gemeinsamen, ernsthaften Auseinandersetzung zu einer ausgewogenen Beurteilung und ist Voraussetzung für eine objektive und neutrale Beurteilung. Die anonyme Durchführung des Wettbewerbes unterstützt die Konzentration auf die Beurteilung der Qualität des Wettbewerbsbeitrages und stellt sachliche Entscheide sicher. Das konkrete Projekt und nicht die Person des Planers soll für den Zuschlag entscheidend sein. Die Anonymität ist ein essentielles Gebot für alle Planungs- und Wettbewerbe.

2. Grundsatz für die Verantwortlichkeit

Die Verantwortung dafür, beim Vorliegen besonderer Beziehungen in den Ausstand zu treten bzw. nicht teilzunehmen, liegt beim offenen und selektiven Verfahren bei den Teilnehmenden. Beim selektiven Verfahren ist zusätzlich auch jedes Mitglied des Preisgerichtes gefordert, mögliche Konflikte bekannt zu machen. Juror und Teilnehmer sind dafür verantwortlich, dass auch kein Anschein einer unzulässigen Beziehung entstehen kann.

3. Verantwortung der Teilnehmenden

Grundlagen

Gemäss Ordnung SIA 142 ist es Pflicht des an der Teilnahme Interessierten, bei allfällig vorhandenen, nicht zulässigen Verbindungen zur Auftraggeberin oder zu Mitgliedern des Preisgerichts auf eine Teilnahme zu verzichten. In Artikel 12.2 der Ordnung SIA 142 sind dazu folgende Grundsätze formuliert:

Am Wettbewerb darf nicht teilnehmen,

- a) *wer bei der Auftraggeberin, einem Preisrichter oder einem im Wettbewerbsprogramm aufgeführten Experten angestellt ist,*

- b) *wer mit einem Preisrichter oder einem im Wettbewerbsprogramm aufgeführten Experten nahe verwandt ist oder in einem beruflichen Abhängigkeits- oder Zusammengehörigkeitsverhältnis steht,*
- c) *wer an der Vorbereitung des Wettbewerbs beteiligt gewesen ist oder zur Abklärung der Wettbewerbsvoraussetzungen Vorstudien erbracht hat. Ausnahmen hierzu sind im Wettbewerbsprogramm zu regeln.*

Im konkreten Fall bedürfen diese Grundsätze oft der Interpretation. Die nachfolgenden Erläuterungen bieten Hilfe dazu.

3.1

Anstellung und freie Mitarbeit

SIA 142, Art. 12.2 a) Anstellungsverhältnis

Das Anstellungsverhältnis, mit eingeschlossen das Teilzeit-Anstellungsverhältnis, ist eine klar umschreibbare Situation und bedarf kaum weiterer Interpretationen. Zeitlich darf es zwischen der Einschreibung bzw. Anmeldung zum Wettbewerb und Abschluss der Jurierung nicht bestehen.

Näher zu betrachten sind ähnliche Konstellationen, bei denen de jure jedoch kein Anstellungsverhältnis besteht. Dazu zwei Beispiele:

Personen, die zeitgleich mit einem Wettbewerb im Auftragsverhältnis (freie Mitarbeiter) für ein Mitglied des Preisgerichtes Arbeit leisten (oder vice versa), stehen zu diesem in einem beruflichen Abhängigkeits- und/oder Zusammengehörigkeitsverhältnis, das einer Anstellung gleich zu setzen ist. Das gleiche gilt für Personen, die im gleichen Büro tätig sind.

3.2

Verwandtschaftsgrad

SIA 142, Art. 12.2 b)

Verwandtschaft, Abhängigkeits- oder Zusammengehörigkeitsverhältnis

Die gesetzlichen Vorgaben sind nicht in allen Kantonen gleich. Für Wettbewerbe des Bundes und Wettbewerbe von Kantonen, die die Bestimmung aus VoeB, Art. 50.4, übernommen haben, gelten Art. 4 und 22 des Bundesrechtspflegegesetzes, d.h. für Verwandte und Verschwägte in gerader Linie und bis und mit 4. Grad in der Seitenlinie (*Cousin, Cousine*) sowie Ehegatten und Ehegatten von Geschwistern ist eine Teilnahme nicht zulässig. Die Bestimmungen für Ehegatten sind auch für Partner in eheähnlichen Beziehungen anzuwenden.

Im Kanton Zürich z.B. gilt das kantonale Verwaltungsrechtspflegegesetz, gemäss dem eine Teilnahme bei Verwandtschaft in der Seitenlinie nur bis und mit 3. Grad (*Onkel, Tante, Nichte, Nefte*) nicht zulässig ist. Die Kommission SIA 142 erachtet in der Seitenlinie den 3. Verwandtschaftsgrad als sinnvoll. Der SIA hat beim Bund beantragt, diese Frage bei der Revision von BoeB und VoeB neu zu regeln.

Die Bestimmungen über die Verwandtschaft sind auch für Mitarbeiter eines teilnehmenden Büros anzuwenden.

Beispiel: A ist Preisrichterin in einem Wettbewerb. Ihre Nichte arbeitet in einem Büro, das am Wettbewerb teilnehmen möchte. Wegen der Verwandtschaft 3. Grades muss dieses Büro jedoch von der Teilnahme absehen.

**Schematische
Darstellung
Verwandtschaftsgrad**

Direkte Linie		Seitenlinie			
Grad		2	3	4	5
3	Urgross- vater u. -mutter				Bruder/ Schwester d.Urgross- eltern
2	Grossvater u. -mutter			Grossonkel/ Grosstante	
1	Vater/ Mutter		Onkel/ Tante		II. Cousin/ Cousine
0	ICH	Bruder/ Schwester		Cousin/ Cousine	
1	Sohn/ Tochter		Neffe/ Nichte		Sohn/Tochter d. Cousins/ Cousine
2	Enkel/ Enkelin			Sohn/Tochter d.Neffen/Nichte	
3	Urenkel/ Urenkelin				Enkel/in d. Neffen/Nichte

grau: nicht zulässiger Verwandtschaftsgrad gemäss Bundesrechtspflegegesetz (Der Verwandtschaftsgrad wird durch die Anzahl der dazwischen liegenden Geburten bestimmt; eine Verwandtschaft ersten Grades in der Seitenlinie gibt es deshalb nicht.)

Projektpartnerschaften

Projektpartnerschaften zwischen zwei Planern der gleichen Planungssparte (z.B. *Architekt / Architekt*) mit separaten Verträgen oder mit einem Generalplanervertrag zum Bauherrn begründen ein berufliches Zusammengehörigkeitsverhältnis, das einen Ausstandsgrund darstellt. Eine Projektpartnerschaft endet bei einem Bauobjekt mit der Abgabe der Schlussabrechnung.

Zeitlich dürfen solche Projektpartnerschaften zwischen der Ausschreibung des Wettbewerbs und dem Abschluss der Jurierung nicht bestehen.

Auch wiederkehrende Geschäftsbeziehungen (Projektbearbeitungen/ Wettbewerbe) können den Anschein der Befangenheit erwecken. Dazu gehört z.B., wenn eine regelmässige gemeinsame Wettbewerbsteilnahme erfolgt oder wenn in jüngerer Vergangenheit mehr als zwei Objekte gemeinsam bearbeitet wurden.

Kein Zusammengehörigkeitsverhältnis im Sinne der Ordnung SIA 142 besteht, wenn die beiden Personen nicht in der gleichen Planungssparte sind (*Beispiel: Architekt/Spezialist*) oder wenn sie nicht zur federführenden Planungssparte des Wettbewerbs gehören (*Beispiel: Ingenieure in einem Architekturwettbewerb*) und separate Verträge mit dem Bauherrn aufweisen. Ein Zusammengehörigkeitsverhältnis bei Partnerschaften unterschiedlicher Planungssparten besteht nur dann, wenn sie an einen Generalplanervertrag gebunden sind.

Beispiel: Landschaftsarchitekt A und Architekt B bearbeiten gemeinsam einen Auftrag. A ist Jurymitglied bei einem Architekturwettbewerb. B möchte daran teilnehmen. Es besteht kein Ausstandsgrund, da sie nicht aus der gleichen Planungssparte sind.

Auftragsverhältnis bei einem anderen Objekt	Ein Teilnehmer darf mit der Auftraggeberin oder mit einem Mitglied des Preisgerichtes bei einem andern Objekt in einem Vertragsverhältnis stehen, sofern es sich um eine öffentliche oder vergleichbare institutionelle Bauherrschaft handelt und der Umfang des Auftrages zum Zeitpunkt der Einschreibung zum Wettbewerb nicht eine Abhängigkeit begründet, d.h. die Existenz des Büros nicht von dieser Bauherrschaft abhängt.
Investoren- und Gesamtleistungswettbewerb	Bei einem Gesamtleistungs- oder Investorenwettbewerb darf kein Mitglied des Preisgerichts mit einem Teilnehmenden in einem Auftragsverhältnis stehen.
Wirtschaftliche Abhängigkeit	Hauptaktionäre, Verwaltungsräte oder Mitglieder der Geschäftsleitung einer Firma stehen zu dieser, als Auftraggeberin oder als Teilnehmende, in einem nicht zulässigen Abhängigkeits- oder Zusammengehörigkeitsverhältnis.
Räumliche Zusammengehörigkeit	Eine räumliche Bürogemeinschaft begründet ein berufliches Zusammengehörigkeitsverhältnis und ist damit ein Ausstandsgrund. Das Gleiche gilt für Wohngemeinschaften.
Zusammenarbeit von Hochschulangehörigen	Zwischen ProfessorInnen und deren AssistentInnen besteht ein berufliches Abhängigkeits- und/oder Zusammengehörigkeitsverhältnis, das einer Anstellung gleich zu setzen ist und deshalb einen Ausstandsgrund darstellt. Zwischen Dozenten oder Assistenten der gleichen Hochschule besteht ein Zusammengehörigkeitsverhältnis im Sinne der Ordnung SIA 142 nur dann, wenn sie einen Lehrstuhl in Arbeitsgemeinschaft innehaben. Zeitlich sind dabei die Regeln für Projektpartnerschaften anzuwenden.
Weitere Arten beruflicher Zusammenarbeit	Zusammenarbeit in Gremien, in die man berufen wird, wie z.B. Vorständen, Standeskommissionen und Baukommissionen, Arbeitsgruppen der Fachvereine oder Preisgerichte anderer Wettbewerbe, begründen kein Zusammengehörigkeitsverhältnis im Sinne der Ordnung SIA 142.
3.3 Vorstudien zur Wettbewerbsaufgabe	SIA 142, Art. 12.2 c) Vorbefassung Wer einen Wettbewerb vorbereitet hat, darf an diesem Wettbewerb nicht teilnehmen. Die Frage der Vorbefassung sollte bei der Erteilung von Aufträgen für Vorstudien mit dem Beauftragten angesprochen werden. Bei Studien zur gleichen Aufgabe, die früher als die Wettbewerbsvorbereitung liegen, können Auftraggeberin und Preisgericht gemeinsam entscheiden, im Sinne einer Ausnahme die Teilnahme zuzulassen. Das Ergebnis der Vorarbeiten ist dann allen Teilnehmenden zugänglich zu machen. Eine Ausnahme von dieser Regelung bildet das Auswahlverfahren für Fachingenieure nach einem bereits durchgeführten Architekturwettbewerb (siehe sep. Wegleitung Teambildung erscheint Frühjahr 08).

4. Verantwortung der Mitglieder des Preisgerichts

Grundlage

Artikel 10.5 der Ordnung SIA 142 verlangt von den Mitgliedern des Preisgerichtes: *Die Preisrichter sind zur Objektivität und zur Einhaltung der vorliegenden Ordnung, des Wettbewerbsprogramms sowie der Fragenbeantwortung verpflichtet. Sie haben alle Tatsachen offen zu legen, die ihre Objektivität beeinträchtigen könnten.*

Das Bundesrechtspflegegesetz, das z.B. für Wettbewerbe des Bundes gilt, formuliert diesen Punkt klar und nennt in Artikel 23 die problematischen Verbindungen explizit:

Ein Mitglied ... kann von den Parteien abgelehnt werden oder selbst seinen Ausstand verlangen

- a) *in Sachen einer juristischen Person, deren Mitglied er ist;*
- b) *wenn zwischen ihm und einer Partei besondere Freundschaft oder persönliche Feindschaft oder ein besonderes Pflicht- oder Abhängigkeitsverhältnis besteht;*
- c) *wenn Tatsachen vorliegen, die ihn in Bezug auf den zu beurteilenden Fall als befangen erscheinen lassen.*

Entscheidend ist nach der gesetzlichen Vorgabe nicht, ob effektiv eine Befangenheit vorhanden ist, sondern es genügt der auf objektiven Tatsachen beruhende Anschein der Befangenheit.

Offenlegung möglicher Ausstandsgründe

Die Offenlegung einer besonderen beruflichen oder freundschaftlichen Beziehung, aber auch einer bestehenden Feindschaft, ist auch dann erforderlich, wenn sich der Juror nicht befangen fühlt, die besondere Art der Verbindung zwischen ihm und einem Teilnehmenden aber den Anschein der Befangenheit erwecken könnte.

Auch wenn die Situation eines Preisrichters nicht direkt mit jener eines Richters oder eines Gerichtsexperten verglichen werden darf, sind Verbindungen immer offen zu legen, wenn Unsicherheit besteht. Der Vorsitzende eines Preisgerichtes muss zu Beginn der Arbeit die Frage stellen, ob bei einem Mitglied des Preisgerichtes solche Beziehungen vorhanden sind, und jedes Mitglied des Preisgerichtes darf die Offenlegung verlangen, wenn es bei einem anderen Mitglied offenzulegende Umstände vermutet. Die Diskussion der Frage im Preisgericht muss zu einem bewussten Entscheid führen, der protokolliert und bei selektiven Verfahren allenfalls den Teilnehmenden kommuniziert wird.

Unabhängigkeit der Fachjuroren

Fachjuroren, die Aufträge vom Auslober haben, dürfen nur dann als unabhängige Fachjuroren zählen, wenn der Umfang dieser Aufträge nicht eine Abhängigkeit begründet, d.h. die Existenz des Büros von diesen Aufträgen abhängt.

Aus dem Wettbewerb resultierende Aufträge

Ein weiterer Ausstandsgrund für ein Mitglied des Preisgerichtes kann auch aus dem Interesse an einem aus dem Wettbewerb hervorgehenden Auftrag resultieren. SIA 142 legt dazu in Artikel 10.7 fest:

Wer als Preisrichter oder Experte mitwirkt, muss von jeder unmittelbaren oder mittelbaren Teilnahme am Wettbewerb Abstand nehmen. Er darf keinen Auftrag annehmen, der sich aus dem Wettbewerb ergibt, mit Ausnahme einer weiteren Beratung der Auftraggeberin.

5. Nicht objektiv fassbare Ausstandsgründe

Freundschaftliche Beziehungen zwischen Teilnehmenden und Mitgliedern des Preisgerichtes bedeuten nicht an sich Befangenheit und sind kein Ausstandsgrund. Sie bestehen bei Wettbewerben oft. Die kleinräumige Wettbewerbsszene und die wenigen Hochschulen für Architekten- oder Ingenieurausbildung in der Schweiz sind Gründe dafür. Die Tatsache, dass Fachpreisrichter ihre Qualifikation über die erfolgreiche Teilnahme an Wettbewerben erhalten, also gleichermassen Teilnehmer und Preisrichter sind, verstärkt das Beziehungsgeflecht, fördert aber auch die Wettbewerbskultur und damit die Qualität der Architektur. Ausserdem sind Planer der gleichen Branche immer auch Konkurrenten, was eine gewisse kritische Distanz schafft.

Im Gegensatz zur Situation in der Rechtspflege ist bei einem Wettbewerb die Zusammensetzung der Jury oft mit ein Grund für die Teilnahme - nicht nur das Interesse an der Aufgabe, sondern auch das Vertrauen in das Preisgericht ist entscheidend. Die Teilnahme an einem Wettbewerb ist zulässig, auch wenn zu einem Mitglied des Preisgerichtes eine freundschaftliche Beziehung besteht. Auch befreundete Juristen sind oft in der Situation, verschiedene Parteien zu vertreten.

Gemeinsames Studium, gemeinsame Studienreisen, frühere Anstellung im gleichen Büro, Mitgliedschaft im gleichen Verein oder die in Ziffer 3.2, Abschnitt „Weitere Arten beruflicher Zusammenarbeit“ beschriebenen Verbindungen bedeuten für sich allein, auch bei einer allenfalls vorhandenen Kumulation, keinen Ausstandsgrund. Problematisch sind vor allem die in Ziffer 2, Abschnitt „Projektpartnerschaften“, beschriebenen Beziehungen. Die Anhäufung solcher Punkte kann auf eine besondere Intensität der Verbindung schliessen lassen.

6. Generelle Empfehlung

Es ist unbestritten, dass die wiederholte Beauftragung gleicher Preisrichter in einer Region für einige an der Teilnahme Interessierte eine Benachteiligung bedeuten kann. Die öffentlichen Auftraggeberinnen sind deshalb aufgefordert, die Preisrichter abwechselnd aus einem breiten Personenkreis zu bestimmen.